

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức thuộc Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *lul*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Trung tâm TH và Công báo tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT, KTN_(NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lò Văn Tiến

QUY CHẾ

Quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước, mối quan hệ trong quản lý, phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ công và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) với UBND cấp huyện và UBND cấp xã về lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản, thủy sản; khuyến nông; phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh, cấp huyện; công chức, viên chức trong các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; nhân viên kỹ thuật nông nghiệp công tác trên địa bàn cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về nông nghiệp và PTNT ở cấp huyện, cấp xã chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Các đơn vị, tổ chức ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh” là các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. “Các đơn vị, tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện” là: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
3. “Các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp” là các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật nông nghiệp, phát triển nông thôn do các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, hợp đồng hoặc điều động về công tác trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật, gồm: công chức chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng nông

thôn mới (thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 18 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố); nhân viên thú y (hoặc nhân viên chăn nuôi và thú y), bảo vệ thực vật (hoặc nhân viên trồng trọt và bảo vệ thực vật), thủy lợi, thủy sản, khuyến nông viên, kiểm lâm viên địa bàn và các nhân viên kỹ thuật khác (nếu có) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

4. “Các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, xã”, gồm: Ban Chỉ huy quân sự; Công an; các cơ quan: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý thị trường, Văn hóa-Thông tin, Thống kê; các tổ chức đoàn thể; lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức khác có liên quan.

Chương II

NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 4. Nội dung quản lý, phối hợp chung

1. Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT các bộ ngành liên quan; các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Tham mưu, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương.

3. Triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT trong từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn cấp huyện, cấp xã.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, phối hợp công tác

1. Quy chế này không phát sinh mới về chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, mà chỉ cụ thể hóa, nhấn mạnh những nội dung cần phối hợp để tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của mỗi bên đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Đảm bảo tính kịp thời, thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ cấp tỉnh tới cơ sở với quản lý theo địa bàn, địa giới hành chính trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân được pháp luật quy định.

2. Trình tự giải quyết công việc thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND

cấp huyện, UBND cấp xã.

3. Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Phối hợp công tác, trao đổi thông tin, báo cáo theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Điều 6. Phương pháp phối hợp khi giải quyết công việc cụ thể

1. Khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện nhưng có liên quan trực tiếp tới thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT thì UBND cấp huyện chủ trì mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có liên quan tham dự, cùng thảo luận, thống nhất giải quyết. Trường hợp, các công việc giải quyết có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, thuộc thẩm quyền của từng đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn cấp huyện, thì Thủ trưởng của các tổ chức này báo cáo UBND cấp huyện cùng thảo luận, thống nhất giải quyết. Nếu nội dung phối hợp giải quyết vượt thẩm quyền của hai bên, thì UBND cấp huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Phương thức chủ trì, phối hợp

a) Phương thức chủ trì: Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức họp có trách nhiệm mời các cơ quan, đơn vị có liên quan dự họp để thảo luận, giải quyết hoặc xin ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan bằng văn bản.

b) Trách nhiệm trong phối hợp: Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan khi được mời họp phải có trách nhiệm phối hợp, tham gia ý kiến tại cuộc họp hoặc tham gia ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của bên tổ chức chủ trì.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn chung của các tổ chức, cá nhân

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh các quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b) Chủ trì xây dựng, phối hợp với UBND cấp huyện để xin ý kiến, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; ban hành và phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

2. Các tổ chức ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt trên địa bàn cấp huyện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện trong công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng và công chức, viên chức của các tổ chức ngành Nông nghiệp

và PTNT đặt tại địa bàn cấp huyện chấp hành sự huy động của UBND cấp huyện trong các trường hợp cần thiết như: phòng cháy, chữa cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn.

b) Ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp; ban hành các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh trong các hoạt động quản lý, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

d) Bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp công tác trên địa bàn cấp xã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Chủ tịch UBND cấp huyện được huy động công chức, viên chức, nhân viên kỹ thuật nông nghiệp của các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT đặt tại địa bàn cấp huyện trong trường hợp cần thiết như: phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống thiên tai; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

đ) Chủ tịch UBND cấp xã được huy động nhân viên kỹ thuật nông nghiệp của các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT công tác trên địa bàn cấp xã trong trường hợp cần thiết như: phòng cháy, chữa cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

4. Các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp công tác trên địa bàn cấp xã: thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh; chấp hành sự huy động của UBND cấp xã trong các trường hợp cần thiết như: phòng cháy, chữa cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Chương III

QUẢN LÝ, PHỐI HỢP TRONG CÁC LĨNH VỰC

CÔNG TÁC CỤ THỂ

Điều 8: Quản lý, phối hợp công tác trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

c) Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo quy định pháp luật.

d) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch hại; kế hoạch tài chính hàng năm phục vụ phòng chống dịch hại thực vật. Tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền công bố dịch và hết dịch tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

đ) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ các huyện, thị, thành phố; phối hợp với các Sở, cơ quan liên quan đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, bổ sung, điều chỉnh về cơ chế chính sách, những điểm không phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật của tỉnh. Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức chuyên ngành cấp huyện thực hiện tốt dịch vụ công theo quy định.

e) Về sản xuất trồng trọt: Thực hiện các hoạt động liên quan đến sản xuất, sơ chế nông sản an toàn: Tổ chức sản xuất; hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn; tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất; thẩm định, cấp giấy chứng nhận và công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

g) Về quản lý giống cây trồng: Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiên bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, giám sát việc khảo nghiệm, sản xuất thử, đề xuất công nhận và đề xuất công nhận đặc cách giống mới; công nhận cấp, cấp lại, hủy bỏ hiệu lực giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trên địa bàn; tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tự công bố lưu hành giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giống cây trồng.

h) Về quản lý phân bón: Phối hợp với UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện khảo nghiệm, quảng cáo phân bón; tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc công bố hợp quy phân bón của các tổ chức, cá nhân theo quy định; tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng phân bón cho tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng.

i) Về bảo vệ thực vật: Tham mưu chính quyền địa phương, cơ quan quản lý về tổ chức, chỉ đạo, chính sách phòng chống sinh vật gây hại thực vật; tiếp nhận, xử lý thông tin và hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với các sinh vật gây

hại theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân; phối hợp với UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuốc BVTV theo quy định pháp luật; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV.

k) Về kiểm dịch thực vật: Tổng hợp, điều tra sinh vật gây hại sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho; giám sát, đánh giá sinh vật gây hại giống cây trồng, sinh vật có ích nhập khẩu; quản lý, giám sát ổ dịch, vùng dịch, đối tượng kiểm dịch thực vật; kiểm tra, giám sát các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch; giám sát xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản tại địa phương.

l) Đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung có liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo quy định của Quy chế này.

2. UBND cấp huyện

a) Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Chỉ đạo sản xuất; quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

b) Về sản xuất trồng trọt: Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; chủ trì thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất; tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, công nhận, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất trồng trọt trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất trên địa bàn; thực hiện các biện pháp khắc phục thiên tai, dịch hại trong sản xuất trồng trọt.

c) Về quản lý giống cây trồng: Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn; theo dõi, giám sát việc khảo nghiệm, sản xuất thử, đề xuất công nhận và đề xuất công nhận đặc cách giống mới; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giống cây trồng.

d) Về quản lý phân bón: Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng phân bón hàng vụ, hàng năm; hướng dẫn sử dụng các loại phân bón đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón theo quy định của pháp luật.

đ) Về bảo vệ thực vật: Chỉ đạo điều tra, phát hiện, dự tính dự báo sinh vật gây hại thực vật; kiểm tra, xác minh và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Tiếp nhận, xử lý thông tin và hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với các sinh vật

gây hại được chủ tài nguyên thực vật, tổ chức, cá nhân thông báo. Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan chủ động xây dựng và bố trí kinh phí (hoặc đề xuất bố trí kinh phí) và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phòng, chống sinh vật hại thực vật theo quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuốc BVTV theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV.

e) Kiểm dịch thực vật: Chỉ đạo công tác quản lý sinh vật gây hại sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho; giám sát, đánh giá sinh vật gây hại giống cây trồng, sinh vật có ích nhập khẩu; tổ chức phòng chống các ổ dịch, vùng dịch đối tượng kiểm dịch thực vật theo quy định pháp luật.

g) Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức sản xuất, quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định; tổ chức phòng, chống sinh vật hại thực vật, thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện (Trung tâm dịch vụ Kinh tế tổng hợp thành phố); thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn.

h) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện

a) Chủ trì, phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện dự thảo văn bản về quy hoạch, kế hoạch công tác trước khi trình UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện ký ban hành.

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Phòng theo quy định pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp về công tác chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất; công tác quản lý giống, bố trí cơ cấu giống cây trồng; kiểm tra, hướng dẫn sử dụng phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tổ dịch vụ bảo vệ thực vật trên địa bàn.

d) Quản lý, kiểm tra các loại phân bón, giống cây trồng mới trên địa bàn. Báo cáo kế hoạch thử nghiệm giống cây trồng, phân bón mới trước khi triển khai và báo cáo kết quả triển khai sau kết thúc vụ gieo trồng 30 ngày về Sở Nông nghiệp và PTNT.

e) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện (Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp thành phố Điện Biên Phủ)

a) Đề xuất và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế về: Chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn huyện. Tham mưu chỉ đạo sản xuất, biện pháp phòng, chống dịch; Thực hiện công tác

kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn huyện; thống kê, khảo sát ước lượng diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng; công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, quản lý đất trồng lúa; công tác kiểm tra, thanh tra trên địa bàn. Đề xuất các biện pháp hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thực hiện xử lý vi phạm hành chính (lập biên bản, chuyển cơ quan thẩm quyền quyết định) đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn theo quy định pháp luật.

b) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật; xác định thời gian phát sinh, diện phân bố, mức độ gây hại của sinh vật gây hại thực vật; thông báo kịp thời tình hình sinh vật gây hại thực vật và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; xác định thiệt hại do dịch hại gây ra, theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả chống dịch. Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, phát hiện, cảnh báo, thông báo tình hình sinh vật gây hại, cơ sở dữ liệu và biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; Điều tra sinh vật gây hại sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho; giám sát, đánh giá sinh vật gây hại giống cây trồng, sinh vật có ích nhập khẩu; giám sát, vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch, các ổ dịch, vùng dịch nhằm đối tượng kiểm dịch thực vật trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật. Triển khai các hoạt động khuyến nông, công tác khảo nghiệm, thí nghiệm, sản xuất thử về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

c) Báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện trước và sau khi tổ chức thực hiện các công việc sau: Kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn; kết quả tổ chức, triển khai thực hiện về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao: Công tác chỉ đạo sản xuất; quản lý sinh vật gây hại thực vật; thống kê, khảo sát ước lượng diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng; kiểm tra, thống kê diện tích đền bù khi tiêu hủy do dịch hại; công tác điều tra, lấy mẫu đất, mẫu nước; quản lý phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật; công tác quy hoạch vùng sản xuất cây trồng; công tác kiểm dịch thực vật nội địa; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

d) Phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, xã thực hiện các công việc sau: Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; công tác kiểm dịch thực vật nội địa, công tác phòng, chống sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn; công tác về chất lượng an toàn thực phẩm; công tác thống kê; thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; an toàn thực phẩm; tuyên truyền pháp luật về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

đ) Chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Chủ tịch UBND cấp huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nhiệm vụ sau: Chỉ đạo sản xuất; phòng, chống sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

e) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án về trồng trọt, bảo vệ thực vật trình UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tiếp nhận, tổ chức chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hoạt động khuyến nông về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

b) Bố trí kinh phí (hoặc đề xuất bố trí kinh phí) và tổ chức phòng, chống sinh vật gây hại thực vật.

c) Tổ chức sản xuất; quản lý, sử dụng đất trồng lúa; tổ chức công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật; điều tra giám sát tình hình sản xuất và sinh vật gây hại; đề xuất, hướng dẫn phòng, chống sinh vật gây hại thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn, hiệu quả; quy định địa điểm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện.

d) Kiểm tra, thống kê và thực hiện chính sách hỗ trợ khi sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất trên địa bàn.

e) Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật và xử lý vi phạm theo quy định.

f) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của Chủ tịch UBND huyện và quy định khác của pháp luật.

6. Các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, xã: Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện tại địa bàn thực hiện thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật.

7. Nhân viên bảo vệ thực vật hoặc nhân viên trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp xã (đảm nhận cả nhiệm vụ chuyên ngành trồng trọt, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật) có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch UBND cấp xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện về kế hoạch công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Phối hợp công tác lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm hàng năm trên địa bàn tỉnh;

kế hoạch tài chính hàng năm phục vụ phòng, chống dịch cho vật nuôi. Tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền công bố dịch và hết dịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

c) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về chăn nuôi, thú y và thủy sản theo quy định của pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản.

d) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản từ các địa phương trong tỉnh; phối hợp với các sở, cơ quan liên quan đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành ở Trung ương tháo gỡ khó khăn, bổ sung, điều chỉnh về cơ chế chính sách, những điểm không phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản của tỉnh. Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức chuyên ngành cấp huyện thực hiện tốt dịch vụ công theo quy định.

đ) Đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản trên địa bàn các địa phương theo quy định của pháp luật và theo quy định của Quy chế này.

e) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về kết quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh.

e) Về sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, áp dụng VietGap và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, việc giao, cho thuê, gia hạn, thu hồi đất, đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. Giám sát, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quy chế quản lý cơ sở sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

g) Về quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chất lượng giống vật nuôi, thủy sản; quản lý theo quy định về danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh; danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn; danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản quý hiếm cấm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về giám định, bình tuyển đàn gia súc giống trên địa bàn; hướng dẫn cơ quan chuyên ngành cấp huyện tổ chức thực hiện việc giám định, bình tuyển đàn gia súc giống trên địa bàn. Thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc giống vật nuôi, giống thủy sản và quản lý chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn